

Abschiebungen nun noch mühsamer Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte die Praxis der Rückführungen für die deutschen Behörden weiter erschweren

Abschiebungen nun noch mühsamer; Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte die Praxis der Rückführungen für die deutschen Behörden weiter erschweren

Die Welt

Donnerstag 30. Oktober 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 210

Length: 1432 words

Byline: Philipp Woldin

Body

Kürzlich verkündete die Bundesregierung eine Erfolgsmeldung in Sachen Migrationswende : Die Zahl der Abschiebungen stieg in diesem Jahr spürbar, wenn auch auf niedrigem Niveau. Von Januar bis Ende September wurden 17.651 Menschen in ihre Heimatländer rückgeführt. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 14.706. Das ging aus einer Antwort der Regierung auf Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag hervor.

Ein Anstieg der Abschiebungen um rund 20 Prozent ist ein Achtungserfolg. Allerdings lebten Ende Juni 2025 immer noch rund 226.000 Ausreisepflichtige in Deutschland. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat das Thema Rückführungen seit seinem Amtsantritt zur Chefsache gemacht und verhandelt dafür sogar mit den islamistischen Regimen Afghanistans und Syriens. Rückführungen sind ein mühsames Geschäft: Sie scheitern regelmäßig zum Beispiel an fehlenden Papieren, nicht-kooperativen Herkunftsländern und Menschen, die sich in letzter Minute der Ausreise entziehen.

Bundespolizei-Präsident Dieter Romann kritisierte die Abschiebepaxis der Länder Anfang Oktober scharf: Allein im vergangenen Jahr hatten wir etwa 53.800 Rückführungen, die von den Ländern bei uns angemeldet wurden. Rund 33.600 dieser Maßnahmen wurden abgesagt, bevor die Person überhaupt an uns übergeben wurde. Die Realität sei, dass Maßnahmen oft im letzten Moment scheitern, weil Betroffene am Abflugtag untertauchen, plötzlich ein Attest vorlegen oder im Krankenhaus sind . Um dieses Untertauchen zu vermeiden, brauche es mehr Haftplätze für Ausreisepflichtige.

In dieser Gemengelage hat das Bundesverfassungsgericht nun Beschwerden von mehreren Betroffenen gegen Festnahmen im Zusammenhang mit geplanten Abschiebungen stattgegeben. Das oberste deutsche Gericht betont, dass für geplante Ingewahrsamnahmen der Ausländerbehörde grundsätzlich vorher eine richterliche Haftanordnung notwendig sei. Dieser Urteilsspruch stärkt die Rechte Ausreisepflichtiger und könnte die ohnehin mühsame Praxis der Rückführungen für die Behörden weiter verkomplizieren.

Abschiebungen nun noch mühsamer Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte die Praxis der Rückführungen für die deutschen Behörden weiter erschweren

In den betroffenen Fällen hatten die Behörden eine Slowakin sowie einen Mann und eine Frau aus Eritrea festnehmen lassen, die abgeschoben werden sollten. Das Bundesverfassungsgericht rügte: Die jeweils zuständigen Amtsgerichte hatten zum Zeitpunkt der Festnahmen noch keine Abschiebungshaft angeordnet und ihr Vorgehen schlecht begründet. Der Fall des Mannes aus Eritrea, für den laut den Dublin-Regeln Italien als erstes EU-Aufnahmeland zuständig gewesen wäre, zeigt die enormen Herausforderungen in der täglichen Praxis. Das Bundesverfassungsgericht skizziert den Fall in seiner Urteilsbegründung: Nach fünf gescheiterten Überstellungsversuchen nach Italien wurde der Mann am Morgen des 5. April 2019, einem Freitag, in Gewahrsam genommen.

Ein Abschiebungsversuch am selben Tag scheiterte am Widerstand des Beschwerdeführers, schreiben die Karlsruher Richter. Daraufhin habe das Regierungspräsidium Kassel die vorläufige Ingewahrsamnahme angeordnet. Erst am Tag danach – das war entscheidend für die spätere Bewertung aus Karlsruhe – wurde der Mann einem Richter vorgeführt, der Abschiebehaft anordnete. Der Mann wehrte sich dagegen und argumentierte, dass seine Ingewahrsamnahme von Freitag 15 Uhr bis zum Erlass der Haftanordnung am darauffolgenden Samstag rechtswidrig gewesen sei. Das Amtsgericht und das Landgericht Frankfurt am Main verneinten dies. Die richterliche Entscheidung über die Freiheitsentziehung sei unverzüglich eingeholt worden, am damals zuständigen Amtsgericht Frankfurt galten Geschäftszeiten am Freitag bis 15 Uhr.

Die Karlsruher Richter nahmen eine andere Bewertung vor und sahen den Mann in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt. Die Freiheitsentziehung setzt grundsätzlich eine vorherige richterliche Anordnung voraus, betont die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Für den Fall einer Abweichung von diesem Grundsatz sei eine richterliche Entscheidung unverzüglich einzuholen. Abschiebehaft muss von einem Richter angeordnet werden – bei diesem elementaren Grundsatz sah Karlsruhe Defizite in den vorherigen Instanzen. Amts- und Landgericht hätten nicht ausreichend aufgeklärt, welche Anstrengungen das Regierungspräsidium Kassel unternommen hatte, um einen Richter zu erreichen. Die Feststellung, dass nach Ende der Geschäftszeiten des zuständigen Amtsgerichts am Freitagnachmittag um 15 Uhr keine richterliche Entscheidung mehr zu erlangen gewesen sei, reicht nicht aus, weil es allgemein festgelegte Dienstzeiten für Richter nicht gibt, argumentiert Karlsruhe. Auch in den anderen geprüften Fällen sei eine frühere Gerichtsentscheidung möglich gewesen.

Vor diesem Hintergrund erklärt Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler von der Universität Oldenburg die Karlsruher Entscheidung für richtig. Das Grundrecht auf Freiheit der Person ist ein Bollwerk gegen die willkürliche Staatsgewalt. Es gilt für alle Menschen, auch für abgelehnte Asylbewerber. Untergetauchte Ausländer, die ausreisepflichtig sind, könnten ausnahmsweise festgenommen werden, wenn sonst ihre Abschiebung nicht möglich sei. Diesen Fall habe das Bundesverfassungsgericht hier verneint. Es ist wichtig, Migranten ohne Aufenthaltsrecht abzuschieben. Das darf aber nicht dazu führen, dass Grundlagen des Rechtsstaats verletzt werden, sagt der Verfassungsrechtler. Und der Richtervorbehalt bei Festnahmen durch die Polizei ist ein Grundpfeiler des Rechtsstaats, keine bloße Formalie.

Für die Praxis bedeutsam dürften vor allem die Ausführungen zur Pflicht sein, die Gründe dafür, dass vor der vorläufigen Ingewahrsamnahme keine richterliche Anordnung eingeholt werden konnte, gründlich zu prüfen und zu dokumentieren, sagte Asylrechtsexperte Philipp Wittmann vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Weiter bedeutsam seien auch die Ausführungen zur Notwendigkeit der Einrichtung richterlicher Bereitschaftsdienste. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl begrüßte den Richterspruch aus Karlsruhe ebenfalls. Das Bundesverfassungsgericht hat zu Recht erneut klargestellt: Freiheitsentzug durch die Ingewahrsamnahme in Abschiebehaft ist ein schwerer Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit, sagte der flüchtlingspolitische Sprecher der Organisation, Tareq Alaows. Das Gericht schütze damit das Grundrecht auf Freiheit. Es sind wichtige Entscheidungen, denn in den letzten Jahren haben die haftanordnenden Behörden diese rechtswidrige Praxis massiv ausgeweitet.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte: Wir haben die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis genommen. Diese werden derzeit ausgewertet. Die Entscheidungen des höchsten deutschen Gerichts fallen in eine Zeit, in der europaweit intensiv daran gearbeitet wird, Abschiebungen zu beschleunigen.

Abschiebungen nun noch mühsamer Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte die Praxis der Rückführungen für die deutschen Behörden weiter erschweren

Aktuell debattieren EU-Kommission und die Mitgliedstaaten über eine neue EU-Rückkehrverordnung, die schärfere Regeln etablieren soll. Kontrovers wird dabei ein Vorschlag der Kommission über eine Abschiebehaft ohne zeitliche Begrenzung von Straftätern und Gefährdern diskutiert.

Die Dauer der Abschiebehaft für diese Gruppen liegt bislang bei sechs Monaten und darf maximal um zwölf verlängert werden. Über die Fortdauer dieses schweren Grundrechtseingriffs entscheiden stets Gerichte. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht über eine künftige Höchstgrenze von 24 Monaten Haft hinaus in schweren Fällen sogar die Entfristung vor. Bundesinnenminister Dobrindt kündigte an, diese Regelung zu unterstützen wie zahlreiche seiner europäischen Amtskollegen. Umsetzen müssten Vorhaben wie diese vor allem die Bundesländer. Die SPD-geführten Innenministerien kritisierten die auf EU-Ebene diskutierten Verschärfungen der Abschiebepaxis zuletzt. Eine unbefristete Freiheitsentziehung ohne Aussicht auf tatsächliche Abschiebung wäre zweifellos verfassungswidrig, sagte etwa der Sprecher der SPD-geführten Innenministerien, Hamburgs Innensenator Andy Grote. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen meldeten verfassungsrechtliche Bedenken an.

Bisher gibt es in den Bundesländern nur rund 790 Haftplätze, von denen ein Großteil belegt ist. Einige Länder planen, ihre Kapazitäten stark auszubauen auch im Hinblick auf die EU-weite Neuordnung der Rückkehrverordnung. Noch befindet sich diese im Abstimmungsprozess. Sollte diese neue härtere Gangart, die viele EU-Staaten fordern, beschlossen werden, dürfte mit raschen Klagen dagegen zu rechnen sein. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Dienstag könnte einen Fingerzeig dafür geben, wie restriktiv Gerichte die Praxis rund um Rückführungen auslegen.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Die Abschiebehaft-Einrichtung in Arnstadt (Thüringen)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: GERICHTSURTEILE (86%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (71%); RICHTER (86%); POLIZEIKRÄFTE (68%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (78%); POLITIK (91%); ABSCHIEBUNG (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); VERHAFTUNGEN (88%); POLITISCHE PARTEIEN (78%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); ISLAM & MUSLIME (69%); GERICHTSHÖFE (90%); OBERSTES GERICHT (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); EUROPÄISCHE UNION (75%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); KASSEL, DEUTSCHLAND (73%); KARLSRUHE, DEUTSCHLAND (90%); FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHLAND (73%); ASMERA, ERITREA (68%); EU-MITGLIEDSTAATEN (79%);

Abschiebungen nun noch mühsamer Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte die Praxis der Rückführungen für die deutschen Behörden weiter erschweren

BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); OSTAFRIKA (92%); ITALIEN (73%); SYRIEN (78%); AFGHANISTAN (73%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: October 29, 2025

End of Document